

Jamaliah binti Jaafar

[Mahkamah Rayuan Syariah Selangor di Shah Alam, Kes Mal (Semakan)
^{2303 - A0010 - 0031}
No.: ~~2303-A0010-0031~~, YAA Dato' Hj. Mohd Shukor bin Sabudin
(Pengerusi), YA Datuk Hj. Mohd Radzi bin Hj. Abd Latif (Panel) dan YA
Dato' Hj. Mohamad Shakir bin Abdul Hamid (Panel),
Pada 18 April 2023 bersamaan 27 Ramadan 1444H]

*Permohonan Semakan di bawah seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam
(Negeri Selangor) 2003*

Peguam Syarie

Pemohon : *Tidak diwakili*

Responden : *Tidak diwakili*

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Kes ini merupakan satu permohonan semakan yang dimohon oleh Jamaliah binti Jaafar terhadap perintah Faraid yang diberikan oleh YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Selangor dalam Kes No.: 2212-H0110-311-0124 yang diputuskan pada 13/2/2023 bagi harta pusaka Si Mati Ismail bin Awaludin.

[2] Permohonan Semakan ini daifailkan oleh Pemohon adalah berdasarkan alasan status waris dalam Bil. 6 Perintah Faraid iaitu Faridatul Azna binti Ismail. No. K/P: 710115-03-5868 adalah merupakan anak tidak sah taraf kepada Si Mati dan isteri pertama Si Mati iaitu Allahyarham Azmah binti Awang Masir.

[3] Menurut Pemohon, Faridatul Azna binti Ismail telah dilahirkan pada **15/1/1971** manakala pernikahan Si Mati dengan Allahyarham Azmah binti Awang Masir adalah pada **20/7/1970**.

Ulasan Mahkamah Rayuan Syariah

[4] Bagi melaksanakan semakan ini, Kami pertamanya telah merujuk Arahan Amalan No.7 Tahun 2014 : *“Peraturan Semakan Kes Di Mahkamah Tinggi Syariah Atau di Mahkamah Rayuan Syariah”* di para 5 yang mana para tersebut menyatakan:

“5. Jika kes telah diputuskan, dibangkitkan persoalan telah berlaku kecacatan dalam proses perbicaraan atau keputusan Hakim Bicara secara material bercanggah dengan undang-undang atau Hukum Syarak, maka proses semakan boleh dilaksanakan.”

[10] Berdasarkan Penelitian Kami terhadap permohonan Semakan Pemohon dan dokumen-dokumen yang dilampirkan Pemohon seperti Surat Beranak Faridatul Azna binti Ismail dan dokumen Perakuan Pernikahan dan Perceraian Si Mati dengan Allahyarham Azmah binti Awang Masir, Kami sebulat suara berpuashati bahawa telah wujud kekhilafan dan kecacatan dalam Perintah Faraid yang diberikan oleh YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Selangor dalam Kes No.: 2212-H0110-311-0124 tersebut dan Kami juga berpuashati bahawa kekhilafan tersebut adalah kekhilafan berkenaan hukum Syarak yang mewajarkan Kami untuk campurtangan.

[11] Oleh itu, pada hemat Kami, satu siasatan semula perlu dilaksanakan khususnya berhubung dengan kedudukan waris yang bernama Faridatul Azna

binti Ismail No. K/P: 710115-03-5868 dalam memastikan asas dan kehendak Syarak berkenaan dengan hak ahli waris terhadap harta pusaka Si Mati dapat disahkan.

[12] Suka kami tegaskan bahawa Rasulullah SAW telah memberi panduan agar seseorang Hakim dalam melaksanakan perbicaraan, sebelum membuat keputusan hendaklah mempunyai maklumat yang mencukupi berkenaan fakta-fakta yang wujud dalam kes tersebut Asas terhadap perkara ini adalah sepertimana yang dinyatakan melalui hadis yang boleh dirujuk dalam kitab *Nailu Authar*, Jilid 8, Cetakan Dar Al-Hadith iaitu-

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "يا علي إذا جلس إليك الخصمان فلا تقض بينهما حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول, فإنك إذا فعلت ذلك تبين لك القضاء"

Maksudnya: *Bahawa Rasulullah s.a.w bersabda : "Wahai Ali! Apabila berada di hadapan kamu dua orang yang bertelingkah, maka jangan kamu menghakimi di antara keduanya sehinggalah kamu mendengar dari pihak yang lain sepertimana kamu mendengar dari pihak yang pertama. Sekiranya kamu lakukan demikian, nescaya akan jelaslah penghakiman"*

(Riwayat Ahmad, Abu Daud dan Tirmizi)

[13] Melalui hadis tersebut, menunjukkan bahawa seseorang Hakim perlu memahami sesuatu perkara yang dibawa ke hadapannya dan melihat dari pelbagai sudut serta mendapatkan keterangan daripada semua pihak yang perlu sebelum membuat keputusan

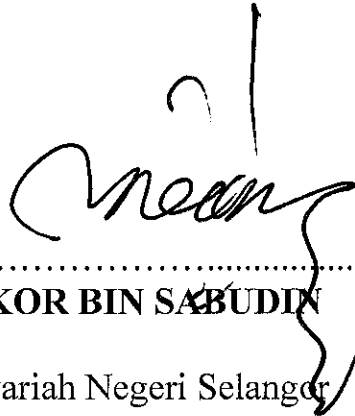
KEPUTUSAN

SETELAH Kami meneliti permohonan Pemohon dan dokumen-dokumen yang disertakan, MAKA KAMI sebulat suara memutuskan sebagaimana berikut-

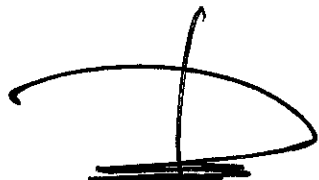
1. Perintah perintah Faraid yang diberikan oleh YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Selangor dalam Kes No.: 2212-H0110-311-0124 pada 13/2/2023 adalah **DIBATALKAN**.

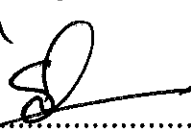
2. Kes No. Kes No.: 2212-H0110-311-0124 hendaklah dibicara dan disiasat semula oleh YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam.

Penghakiman ini diberikan oleh:

- 
1.
YAA DATO' HAJI MOHD SHUKOR BIN SABUDIN
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui Oleh:

- 
2.
YA DATUK HAJI MOHD RADZI BIN HAJI ABD LATIF
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor



 3.
YA DATO' HAJI MOHAMAD SHAKIR BIN ABDUL HAMID
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor